

הגדרת תלויים בקצבת זקנה וקצבת שאירים

סיכום סעיף 238 — חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

1. הגדרת "אלמנה"

תנאי בסיס

אשתו של המבוטח בשעת פטירתו.

תנאי א' — נישואין ממושכים (אחד מאלה)

- היו נשואים שנה או יותר.
- אם האישה בת 55 ומעלה — היו נשואים חצי שנה או יותר.
- ילדה לו ילד (גם אם הנישואין היו קצרים).

תנאי ב' — קשר מתמשך (בעת פרידה)

כדי להיחשב כאלמנה גם כשהייתה פרידה — אחד מהתנאים הבאים מספיק:

אפשרות 1

בחמש השנים שלפני הפטירה — הפרידה נמשכה פחות מ-3 שנים.

אפשרות 2 — גם אם הפרידה נמשכה 3 שנים או יותר, אחד מאלה:

- ב-12 החודשים האחרונים לפני הפטירה — הייתה פרידה של פחות מ-12 חודשים.
- הייתה זכאית למזונות (לפי פסק דין / בית דין / הסכם בכתב).
- הוא נשא במזונותיה בפועל ב-12 החודשים האחרונים.

אפשרות 3 — תוספת תלויים:

בעת הפטירה שולמה בעדה תוספת תלויים — גם אם הייתה פרידה ממושכת ללא מזונות.

הסבר על תוספת תלויים: תוספת כספית לבעל הזכאי לקצבת נכות (סעיף 200) או קצבת זקנה (סעיף 244) עבור בני משפחתו התלויים בו. בעבור בן/בת זוג: 12.5% מהסכום הבסיסי בנכות / 8% בזקנה. בעבור כל ילד (עד 2): 10% בנכות / 5% בזקנה. תשלום תוספת זו מעיד שהאישה נחשבת כבת זוג פעילה לצרכי ביטוח לאומי.

2. הגדרת "אלמן"

תנאי בסיס

בן זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה.

שים לב: להגדרת אלמן יש שלושה תנאים מצטברים — חייבים להתקיים כולם גם יחד.

תנאי א' — נישואין ממושכים (אחד מאלה)

- היו נשואים שנה או יותר.
- אם הוא בן 55 ומעלה — היו נשואים חצי שנה או יותר.

תנאי ב' — קשר מתמשך / לא הייתה פרידה ממושכת (אחד מאלה)

- לא היו נפרדים כלל.
- בחמש השנים שלפני הפטירה — הפרידה נמשכה פחות מ-3 שנים.
- גם אם נפרדו 3 שנים או יותר — לא היו נפרדים 12 חודשים רצופים בתכוף לפני הפטירה.

תנאי ג' — מצב משפחתי/כלכלי (אחד מאלה)

- יש עמו ילד (לפי ההגדרה בסעיף).
- הכנסתו אינה עולה על הסכום לפי פרט 1 בלוח ט'.

כלל מיוחד — ילד שמלאו לו 18

אם יש עמו ילד שמלאו לו 18 אך לא מתקיימים בו תנאי קטגוריות 2 או 3 של הגדרת "ילד" (לימודים/שירות) — ייחשב כאלמן רק מהיום שנתקיים בילד אחד מהתנאים האלה.

3. הגדרת "ילד"

כלל בסיס

ילד של המבוטח, וכן נכד שכל פרנסתו על המבוטח — אם מתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

טבלת קטגוריות — תנאי גיל ומצב

קטגוריה	גיל מקסימלי	תנאי עיקרי	הערות
1 — גיל רך	עד 18	—	ללא תנאים נוספים
2 — לימודים	עד 20	עיקר זמנו בלימודים על-יסודיים	כולל שוחרים בקדם-צבאי צה"ל
3א — שירות סדיר	עד 22	שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון	מקסימום 36 חודשים; לא שירות קבע
3ב — שירות לאומי	עד 22	שירות לאומי בהתנדבות (בת/בן)	באישור השר; בן — תכנית ניסיונית תשס"א-2001
3ג — עתודה	עד 22	מסלול עתודה מוכר	שירות סדיר נדחה בגלל הלימודים
4 — שירות התנדבותי	עד 21	שירות למטרה ציבורית/לאומית	עד 12 חודשים; שירות סדיר נדחה
5 — סדיר אחרי התנדבות	עד 22	שירות סדיר לאחר קטגוריה 4	מקסימום 36 חודשים

פרוט — קטגוריה 3: שירות צבאי/לאומי

א. שירות סדיר

- בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון (לא שירות קבע).
- מקסימום 36 חודשי שירות נספרים.

ב. שירות לאומי

- **בת** בשירות לאומי בהתנדבות — באישור השר ותנאים שקבע (באישור ועדת העבודה והרווחה).
- **בן** בשירות לאומי בהתנדבות — במסגרת תכנית ניסיונית (חוק תשס"א-2001), באישור שר העבודה והרווחה.

ג. מסלולי עתודה

- לומדים במסלולי עתודה מוכרים לפי פקודות הצבא.
- שירותם הסדיר נדחה בגלל הלימודים.

הערה חשובה: לעניין סימן ד' (שאירים) וסימן ח' בפרק ה' — ייחשב כילד גם מי שתנאי קטגוריות 2 ו-3 התקיימו בו, אפילו בשעת פטירת המבוטח לא היה בגדר ילד.

4. הגדרות נוספות

"הכנסה"

לפי קביעת השר באישור ועדת העבודה והרווחה.

"עקרת בית"

- תנאים מצטברים — חייבים להתקיים כולם:
- אשה נשואה (למעט עגונה).
- בן זוגה מבוטח לפי הפרק.
- אינה עובדת ואינה עובדת עצמאית.

"אלמנה בת קצבה"

- תנאים מצטברים — חייבים להתקיים כולם:
- אלמנה (לפי ההגדרה בסעיף 1 לעיל).
- אינה עובדת ואינה עובדת עצמאית.
- זכאית לקצבה לפי סעיף 132(1)–(5) או לפי סעיף 252.

"עובד מבוטח" / "עובדת מבוטחת"

- מבוטח לפי הפרק —
- למעט: עקרת בית ואלמנה בת קצבה.
- **לרבות:** עקרת בית ואלמנה שמשלמת לה גמלה לפי פרק ט' (נכות).

מקור: חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, סעיף 238